

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



محاضرات في اخلاقيات وحاسبات

المحاضرة الاولى

بعنوان

تعريف واهمية ووظائف القانون

اعداد

د محمد عبد العليم احمد





➤ **أولاً: تعريف القانون ومدى أهميته**

➤ **ثانياً: وظائف القانون**

► أولاً: تعريف القانون ومدى أهميته

تعريف القانون في اللغة

يستعمل لفظ القانون للتعبير عن كل قاعدة ثابتة ومطرودة
فعندما يتكرر حدوث امر معين وفقاً لنظام ثابت ، نقول انه
يخضع لقانون

مثل : قانون الكون ، قانون الحاذية الأرضية ، قانون الطلب
والعرض

تعريف القانون في الاصطلاح

المعني الواسع : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك
الافراد داخل المجتمع

المعني الضيق : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك
الافراد في مجتمع معين او زمن معين او بلد معين .

يقال القانون المصري أى مجموعة القواعد القانونية السائدة
في مصر ... وهكذا .

أهمية القانون

*الانسان مخلوق اجتماعي بطبعه لا يستطيع العيش بمفرده

*وتعايش الانسان مع غيره ضرورة نفسية ومادية

ضرورة نفسية : تظهر هذه الضرورة اذا تصورنا الآثار النفسية التي تصيب الانسان الذي يعيش بمعزل عن الناس .

ضرورة مادية : تتمثل في عدم استطاعة الانسان كفاية نفسه بنفسه فهو محتاج دائما الى غيره .

*يقتضي التجمع البشري وجود مجموعة مختلفة ومتنوعة من العلاقات

سواء علاقات عائلية كالزواج ، او اقتصادية كعقود بيع وايجار وغيرها ، او سياسية تتمثل في مجموعة الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الافراد في مواجهة الدولة ومجموعة من الواجبات التي تلقى على الافراد لصالح المجتمع .

* وهذه العلاقات توجب على الدولة وضع نظام قانوني محكم لتحقيق التوازن بين مصالح الافراد المتعارضة



أهمية القانون

*القانون والمجتمع أمران متلازمان لا غناء أحدهما عن الآخر .

فلا يتصور وجود قانون بدون مجتمع يطبق فيه .

ولا يتصور وجود مجتمع بدون قانون والا سادت الفوضى والنزاع بين افراده .

أذن القانون له أهمية قصوي في حياة الناس لأنه هو السياج الذي يحمي حقوقهم وحياتهم .

لذلك قيل إن القانون ليس غاية في حد ذاته انما وسيلة يقصد من ورائها حماية حقوق الافراد وحياتهم في اى مجتمع .



ثانياً : وظائف القانون

1- تحقيق الامن في المجتمع

2- تحقيق الاستقرار

3- تحقيق العدل او العدالة



1- تحقيق الامن في المجتمع

➤ النفس البشرية جبلت على التمرد وعدم الانقياد إلى بواعث الأمن والهدوء والسكينة بصورة ذاتية ، لاسيما مع تضارب المصالح بين أفراد المجتمع الإنساني ، لذلك كان من اللازم حمل الأفراد على احترام بعضهم بعضا في جميع الحقوق والحريات ، وذلك من خلال وضع قواعد قانونية ملزمة تحدد لكل فرد حدود حرياته وحقوقه ليقف عندها دون أن يتجاوزها فيعتدي على حقوق الآخرين وحرياتهم أو يتعسف في استعمال حقوقه داخل نطاق حدودها المرسومة لها على نحو يضر بحقوق غيره أو حرياته.

➤ لذلك كان لازماً على واضع القانون أن يتدخل في فرض جزاءات قانونية رادعة لكل من يرتكب شكلاً من أشكال الاعتداء على تلك الحقوق والحريات ، وذلك تحقيقاً للردع الخاص بالضرب بكل قوة على أيدي العابثين بحقوق الأفراد وحرياتهم ؛ وتحقيقاً للردع العام بتخويف عموم الناس من مآل المعتدين والخارجين على أحكام القانون



2- تحقيق الاستقرار

➤ يقصد بالاستقرار بوصفه أبرز وظائف القانون : الثبات الذي يحفظ للمجتمع بنيانه ، سواء على المستوى السياسي أم على المستوى الاقتصادي أم على المستوى الاجتماعي.

➤ أ- فعلى المستوى السياسي

- فإن القانون الذي لا يطبق فقط إلا على المحكومين ، دون أن يلوح به في وجوه المفسدين في شتى وزارات ومصالح الدول ، لا يمكن أن يحقق استقراراً سياسياً في المجتمع مهما عظمت نصوصه .

- كما أن القانون الذي يطلق سلطة الحاكم ولا يقيد بها بقيود تضمن احترامه الكامل لحقوق وحرية محكوميه **لهو قانون فاشل لا يساعد على تحقيق الاستقرار داخل المجتمع** ، بل إنه سيبعث على إثارة الفوضى والاضطراب ، ويحفز المحكومين على التمرد والعصيان ، بل وعلى الانقلاب السياسي أو العسكري في مواجهة ظلم الحاكم واستبداده .

لذلك نجد أن الدول الديمقراطية المعاصرة تحرص في دساتيرها وقوانينها على رسم حدود سلطات الحاكم أيما كان نظام الحكم فيها ، أي سواء كان نظاما ملكيا أم نظاما جمهورياً وذلك لتحقيق الاستقرار داخل المجتمع



2- تحقيق الاستقرار

ب - على المستوى الاقتصادي :

وإذا نظرنا إلى الاستقرار الاقتصادي فإن دور القانون في بلوغه يعد بالغ الأهمية والخطورة ، إذ بمقدور الدولة من خلال القانون أن ترسخ ابتداءً مبادئ الفكر الاقتصادي الذي تريد اعتناقه ، كما في مقدورها أيضاً من خلال القانون أن تتحكم في حركة النشاط الاقتصادي داخل المجتمع ودفعه فتجه بالأفراد فيه إلى صوب الاستقرار الاقتصادي .

ج - على المستوى الاجتماعي :

مما لا شك فيه أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في أي مجتمع في ظل قوانين ظالمة تسهم في توسيع هوة التفاوت بين طبقات أفراد ، فيزداد الغني غناً ويزداد الفقير فقراً ، بل وتسفر عن إيجاد قدر من التفاوت الرهيب في مستوى الدخل بين أفراد الطبقة الواحدة الذين يملكون مؤهلات علمية وخبرات فنية واحدة ، لمجرد أن أحدهما رئيساً إدارياً للآخر ، وليس معنى ذلك أنني ضد التفاوت في مستوى الدخل حتى بين من تتساوى مؤهلاتهم وخبراتهم بالكلية ، لكنني أعني أن الإفراط في درجات التفاوت أمر منبوذ ولا يتفق مع المنطق ولا العقل ولا الدين ولا القانون ولا يبعث على تحقيق الاستقرار الاجتماعي بين أفراد المجتمع ، وإنما يبعث على الحقد والكراهية بين الأفراد في المجتمع.

2- تحقيق العدل أو العدالة

➤ يثار التساؤل حول ماهية العدل أو العدالة ، هل هما مترادفان أم متباينان ؟

1- يرى البعض أنهما وجهان لعملة واحدة ، ومن ثم فهما مترادفان وليس مختلفين .

2- يرى البعض الآخر اختلافهما ، إذ يعد العدل أعم من العدالة ، وذلك على أساس أن العدل يعني تحقيق المساواة بين المتماثلات بصفة عامة ، في حين أن العدالة تستوجب مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة من الحالات المتماثلة على حده .

مثال : فإذا كان العدل يقتضي توقيع عقوبة الإعدام على كل من قتل غيره عمداً مع سبق لإصرار والترصد ، فإن العدالة تحتم عدم توقيع هذه العقوبة على من قتل غيره دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال ، والاكتفاء بتوقيع هذه العقوبة على من أوقع القتل العمد لباعث غير مشروع.



2- تحقيق العدل او العدالة

أنواع العدل

➡ **1- العدل التبادلي :** وهو ما يجب على الفرد في مواجهة غيره من الأفراد سواء في إطار العلاقات العقدية أم في إطار العلاقات الأخرى .

➡ **وهذا النوع من العدل يقوم على فكرة المساواة التامة أو المطلقة .**

➡ **مثال** فكما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه إلى المشتري يلتزم المشتري بدفع الثمن المقابل له ، وكذلك الحال فإنه كما يجب على الفرد أن يحترم جميع حقوق الأفراد وحياتهم ، ، فإنه يجب على غيره من الأفراد ان يحترم حقوقه وحياته.

➡ **2- العدل التوزيعي ،** وهو ذلك العدل الذي يجب للفرد في مواجهة المجتمع الذي يعيش فيه ، فيرسم له نصيبه في ثرواته ويحدد له المزايا المادية والمعنوية التي يوفرها له داخله .

➡ **وهذا النوع من العدل لا يتصور أن يقوم على المساواة التامة بين أفراد المجتمع ، نظرا لل تفاوت الطبيعي والاجتماعي الموجود بينهم ، فالمساواة التامة بين المتباينات لا تخلو من الظلم ، وأفراد المجتمع غير متساوين لا في ظروفهم الطبيعية ولا في ظروفهم الاجتماعية ، ومن ثم يكون من الظلم البين المساواة بينهم رغم هذا التباين والاختلاف ، ولذا يلزم اللجوء معهم إلى فكرة المساواة النسبية أو التقريبية التي تراعى فيها عند التعامل معهم الفروق الموجودة بينهم ، سواء من حيث النوع أو الجنس أم من حيث العمر أم من حيث المؤهل العلمي أو الخبرة الفنية أم غير ذلك من مبررات التمييز بين الأفراد في التعامل معهم في ضوء مظاهر الاختلاف القائمة بينهم .**

2- تحقيق العدل او العدالة

أنواع العدل

► **3- العدل الاجتماعي:** هو ذلك العدل الذي يجب على الفرد لصالح المجتمع الذي يعيش فوق أرضه . وهذا النوع من العدل يقتضي توزيع الواجبات أو الخدمات العامة التي يحتاجها المجتمع علي ، مثل واجب أداء الخدمة العسكرية , وواجب دفع الضرائب .

► **وهذا النوع من العدل يقتضي المساواة النسبية أو التقريبية بين أفراد المجتمع مراعاة للظروف الخاصة لكل واحد منهم ، سواء من حيث العمر أم المؤهل العلمي أم الخبرة الفنية أم غير ذلك من المتباينات الأخرى بين الأفراد**

